# 怀集甘洒“2·13”一般道路运输事故调查报告

2月13日17时20分许，怀集县甘洒镇Y526乡道小竹村松岗头路段，发生一起车辆失控冲出路边，碰撞路边电线杆及树木的事故，造成车上2人死亡、9人受伤。

事故发生后，市委书记张爱军、市长许晓雄批示要求全力救治伤者，彻查事故原因，并吸取事故教训，举一反三，全面加强复工复产安全工作，坚决遏制同类事故再次发生。市委常委会会议、市政府常务会议分别对事故有关处置及举一反三加强事故防控工作进行了研究部署。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，市人民政府批准成立了由市委常委、常务副市长李兴文任组长，分管公安、交通工作的副市长任副组长的事故调查组[1]，并聘请专家参与事故调查。市纪委监委也成立了追责问责调查组开展调查。省安委办对该起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问人员及检测鉴定等方式方法，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济

[1]在《肇庆市人民政府办公室送阅件办理表》（S2025-0220）中，市政府明确由怀集“2·12”事故调查组调查该起事故。2025年2月12日，肇庆市怀集县洽水镇发生一起农村客运车辆运输事故，共造成6人死亡、15人受伤。

损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因企业未落实全员安全生产责任制，对日常生产经营使用的车辆检查维护失管，驾驶人未检查发现车辆制动异常，在货厢违规载人，超员行驶，且属地及有关职能部门对事发乡道的建设、养护和管理工作失管，事发乡道附属安全防护设施不符合要求，车辆在急弯、长陡下坡路段行驶中制动失效，驾驶人遇险操作不当，致使车辆失控碰撞路外电线杆及林木造成的**生产安全责任事故。**

**一、事故基本情况**

（一）事故发生单位及事故车辆、驾驶员的概况

**1.怀集县天瑞园茶业有限公司**，持有怀集县市场监督管理局于2018年11月30日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9144122406****2298，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：怀集县甘洒镇小竹村（土名：松岗头），法定代表人：陈某荣，注册资本：人民币壹佰壹拾捌万元，成立日期：2013年3月13日，经营期限：长期，经营范围：茶树育种育苗，种植；食品生产、销售；农副产品初加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经核查，事故涉及的怀集县天瑞园茶业有限公司茶园（也称为小竹茶园）位于怀集县甘洒镇小竹村委会韩屋村区域内。

事故车上人员除驾驶员李某威与怀集县天瑞园茶业有限公司有固定劳动关系外，其他人员均为该公司聘请的周边村民，属临时工作人员。临时工作人员由李某威负责协调管理并不定时召集开展工作，主要负责茶厂除草、摘茶、施肥、修剪工作，日常出行方式主要为自驾摩托车、步行等。

**2.事故车辆情况**

（1）基本情况。车辆号牌：粤 HUU119，车辆类型：轻型栏板货车，使用性质：非营运，车辆所有人：陈某荣（怀集县天瑞园茶业有限公司法定代表人），登记住址：广东省怀集县怀城街道沿江西路凯旋豪庭 A1 幢 501 房。车辆登记日期：2015 年 3 月 19 日，车辆型号：江西五十铃牌 JXW1031ASB，核定载客：5 人，核定载质量：485KG，车辆检验有效期止：2025 年 3 月 31 日。经查，该车辆近三年无交通违法记录。

（2）事故车辆维护保养情况。经查，涉事车辆有关维修材料显示：2024 年 8 月 7 日，粤 HUU119 号车辆因发动机启动故障，由第三方维修，进行了水箱修补和电池更换。2024 年 11 月 26 日，车辆粤 HUU119 号车辆到北极煜汽车维修中心进行维修，主要内容是更换离合器三件套、压盘、分离轴承、离合器片等。

**3.驾驶员情况**

李某威，男，驾驶证号：44122419******2912，准驾车型：C1，住址：广东省怀集县洽水镇白水村委会上寨村。初次领证

日期：2018年2月23日，驾驶证有效期止：2034年2月23日，驾驶证状态：正常。经查，李某威近三年无交通违法记录。自2024年7月，李某威任怀集县天瑞园茶业有限公司基地负责人，负责公司茶场日常事务工作。

**4.车辆使用情况**

经查，陈某荣将涉事粤HUU119号轻型栏板货车交由李某威日常使用和管理，主要用于怀集县天瑞园茶业有限公司运输茶叶产品及农用物资等。李某威长期使用肇事车辆搭载工作人员往返茶场，并约定在Y526乡道小竹村委会韩屋村村路口处作为集中上下车地点[2]，往返次数每月约1至2次。2025年2月13日8时许，李某威驾驶肇事车辆在Y526乡道小竹村委会韩屋村路口处搭载韩某华、邓某婵、陈某娇、盘某兰、陈某菊、邵某桃、罗某花、邵某妹、谭某妹、邓某霞、韩某的等11名人员前往怀集县天瑞园茶业有限公司茶场工作。2月13日17时许，李某威驾驶肇事车辆在该公司茶场宿舍处搭载韩某华等11名人员下班离开茶场。

[2]李某威2025年2月28日《询问笔录》P2回答：“上午我驾驶茶场粤HUU119号牌的的士头在韩屋村村口等他们，我用该车将他们十二个人全部搭载上去.....吃完饭后我又将十二个工人搭载下来”。
P3回答：“因为工人都是附近的村民，所以大部分人都是到韩学程家门前的路口集中，然后我再搭载他们工人去茶园工作。”“（使用陈某荣的车辆搭载工人到茶园）按照每月一两次来计算，应该有超10次，是由我召集工友集中在约定地点等候”“不可能每次都会有超员超载情况，但是肯定会有存在超员超载情况”。




图 1 事发前及日常上车点照片




图 2 事发前及日常上车点卫星图

（二）事故发生经过

2025 年 2 月 13 日 17 时 20 分许，怀集县天瑞园茶业有限公司员工李某威（男，45 岁，怀集县洽水镇人）驾驶粤 HUU119 号轻型栏板货车（除司机外共载 11 人，其中货厢载邵某桃、罗某花、邵某妹、谭某妹、邓某霞、韩某的等 6 人）沿该公司茶园上下山的 Y526 乡道（小竹至小竹茶场）由东（茶园）往西（甘洒镇小竹村委）方向下坡行驶，行驶至黄泥路面与水泥路面交界处前，制动失效，驾驶员李某威通过剐蹭边坡进行减速均无效果，车辆继续往前行驶至硬底化水泥路路段，最终操作不当，车辆失控碰撞路边电线杆与树木，造成车上 2 名货厢乘客死亡、其他 9 名人员受伤及车辆损坏。

（三）事故现场情况

在现场路面上有一条呈东往西方向的制动痕，起始点距北侧路边 170 厘米，断断续续向西（下坡）方向延伸至南侧路边电杆旁，制动痕长度为 4510 厘米，随后痕迹转变至西北侧方向延伸至北侧路外，长 2520 厘米。

南侧路外 45 厘米处有一电杆，底部至 100 厘米高度处有碰刮痕迹。北侧路外 220 厘米处一树根部有碰撞痕迹，树根部往西伴有刮擦痕迹延伸至事故车辆下，长 1660 厘米。

北侧路外停着事故车辆，车头朝北车尾朝南，右后轮距北侧路边 565 厘米，左后轮距北侧路边 750 厘米。车头有碰撞损坏痕迹，右后轮严重损坏变形，车内前气囊已弹出。

（四）人员伤亡情况和直接经济损失情况

1.事故造成韩某的、邓某霞等2人死亡，司机李某威及乘客邓某婵、陈某娇、盘某兰、陈某菊、邵某桃、罗某花、邵某妹、谭某妹等9人受伤。

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为281.1万元。

（五）其他情况

**1.事发道路情况**

事发地点位于Y526乡道上,该道路线路起止地点为小竹至小竹茶场，路线代码为：Y526441224（见图3），道路类型为乡道，里程：4.153公里[3]，总体呈东西走向，东为往茶园方向，西为往小竹村委方向与Y626乡道交汇。

[3]《肇庆市地方公路管理总站关于下达2024年度地方公路养护里程的通知》（肇地路〔2024〕12号）“道路类型：乡道，道路线路名称：小竹至小竹茶场，线路编号：Y526，里程：4.153公里。”
《肇庆市地方公路管理总站关于下达2025年度地方公路养护里程的通知》（肇地路〔2025〕16号）“道路类型：乡道，道路线路名称：小竹至小竹茶场，线路编号：Y526，里程：4.153公里。”

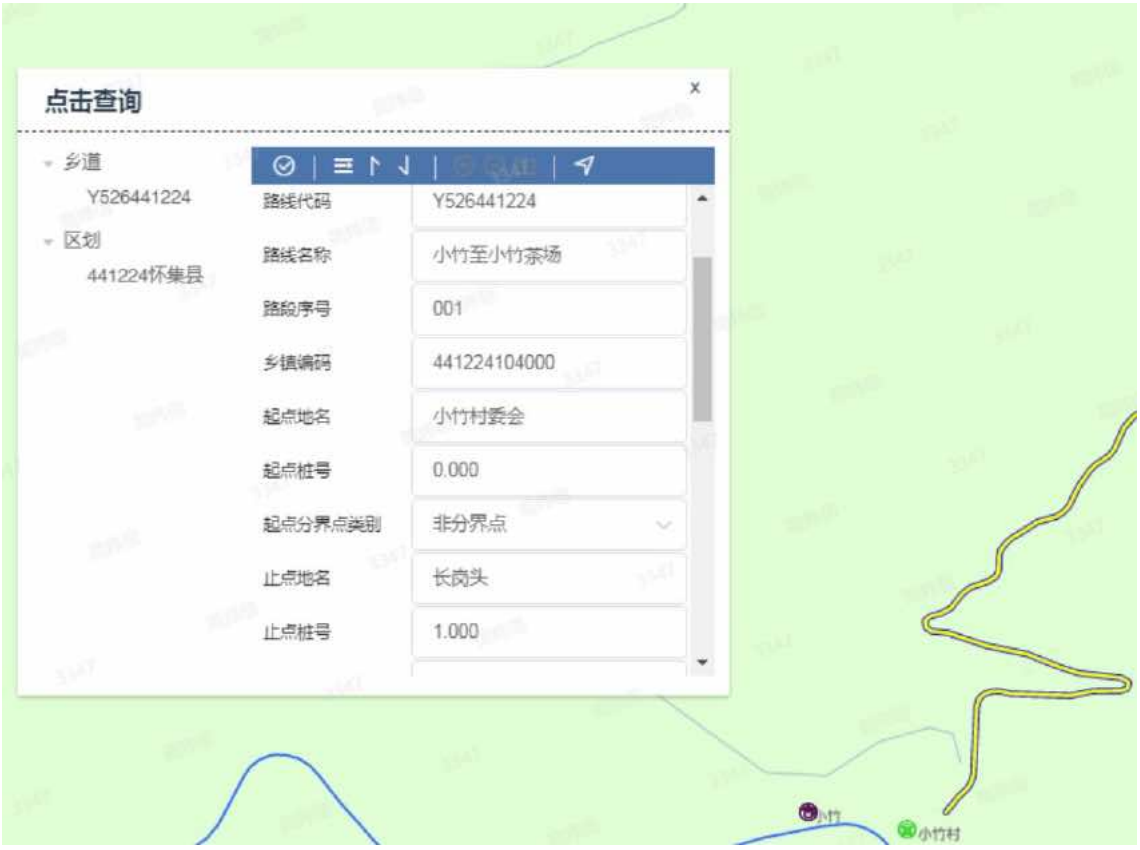



**图 3 涉事道路 Y526 乡道在公路路网数据管理子系统上的截图**

该道路总体呈东西走向，东为往茶园方向，西为往小竹村委方向，由山脚到山顶总里程约 2.6 公里，路面宽度 3.5 米，平均坡度约 15.82%，属于陡坡路段，事故路段路面完好。急弯、陡坡、临崖等路段未见设置警示标志和安全防护设施等附属设施[4]。

事发点在水泥路陡坡路段，未见限速、限高标志，未见防护栏、减速带等安全防护设施。

[4]《道路交通安全法实施条例》第三十六条　道路或者交通设施养护部门、管理部门应当在急弯、陡坡、临崖、临水等危险路段，按照国家标准设置警告标志和安全防护设施。



图 4 事发点照片

2019 年 11 月 15 日，怀集县交通运输局与甘洒镇人民政府签署《怀集县农村公路（乡道、村道）养护管理整体移交协议书》，由怀集县交通运输局将含事发点所在的 C724 村道（小竹至小竹茶场，移交后升级为 Y526 乡道）在内的乡道 14 条（共 34.598 公里）、村道 27 条（共 32.741 公里）移交甘洒镇人民政府管理养护。

2023 年甘洒镇人民政府为促进农业产业项目发展，推进乡村振兴工作，利用乡村振兴产业配套资金对该道路实施硬底化[5]，

[5] 该道路原为沙泥路，自七十年代初期便已存在，为附近村民往来旧小竹茶场和山林场走出的山路，该山路原宽度约 2 米，陈某荣承包茶场后为拓展生产经营，方便货物运输以及工人上山劳作等原因，自费拓宽山路至 4 到 5 米。怀集县发改局《关于怀集县甘洒镇小竹茶场产业建设项配套设施建设项目可行性研究报告的批复》批复同意甘洒镇政府申报的该项目立项的请示。项目建设单位为怀集县甘洒镇人民政府，设计单位为华黔设计有限公司，施工单位为广东广域建设工程有限公司，监理机构为安徽同舟工程咨询有限公司，项目于 2023 年 1 月 19 日开工，2023 年年中因资金不足暂缓施工。

至事发时，剩余未完成硬化施工路段长度约800米，该项目未完成竣工验收，事发前一直供群众日常出行使用。

**2.事发时气象情况**

据气象部门提供信息，2月13日当天怀集甘洒雨量为0毫米，平均气温17.5度，最高气温27.8度，风速为1.6m/s。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

2月13日17时28分、17时34分、17时39分，17时40分，怀集县120指挥中心、县公安局交警大队凤岗中队、肇庆消防救援支队、甘洒镇派出所分别接到报警或求助，称在甘洒镇小竹村松岗头路段发生一起皮卡车事故，导致多人受伤。随后，有关警情报告至属地两级党委、政府，并联动至相关部门和单位。接报事故信息后，属地公安、交通运输、应急管理、消防救援、医疗救护和甘洒镇政府等部门单位先后赶赴现场进行救援，投入力量开展救援，同时按规定向上级党委、政府和部门报告了事故情况。

事故发生后，怀集县第一时间成立事故处置工作领导小组，设立综合协调组、医疗救治组、舆情应对组、社会稳控组、善后处理组、事故原因调查组等6个工作小组，全力做好事故应急处置工作。

### （二）事故现场应急处置情况

2月13日17时30分，怀集县120指挥中心首派甘洒镇卫

生院、汶朗镇卫生院及凤岗镇中心卫生院 3 台救护车赶往现场。17 时 34 分，再增派县妇幼保健院、县人民医院、县中医院、怀城街道社区卫生服务中心 4 台救护车前往事故现场救援。17 时 50 分甘洒镇小竹村干部抵达现场，17 时 53 分，凤岗中队民警到达现场进行处置。18 时 10 分许，甘洒镇派出所、凤岗镇派出所民警到达现场协助救援。18 时 12 分，凤岗镇消防专职队到场救援。18 时 30 分甘洒镇政府主要领导带队抵达现场，会同公安、医疗等部门开展应急处置工作。19 时 49 分，现场处置完毕，12 名司乘人员全部送院治疗。

市应急管理局主要负责同志、怀集县人民政府分管领导及相关部门负责同志组成工作组及时赶赴事故现场，指导事故应急处置和事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，怀集县人民医院立即启动应急预案，组织专家团队充分做好抢救伤员的准备，伤员送达后，立即开通绿色通道，采取紧急救治措施，最大程度保障伤员生命安全。经过专家进一步诊察及处理，确认死亡 2 人、受伤 9 人，其中 4 人轻微损伤，4 名轻微损伤伤员经医生简单处理后于当晚离院，较重的 1 名伤者上转广州医科大学附属第二医院治疗。

怀集县迅速成立事故处置工作领导小组，安排专项工作组开展伤者救治、社会舆情稳控、涉事人员家属安抚以及相关善后工作。

（四）事故应急处置评估

肇庆市、怀集县两级党委、政府认真贯彻落实省、市决策部署和领导指示批示精神，及时启动应急响应，迅速组织公安交警、消防、卫健、交通运输、应急管理等部门开展应急处置，现场救援处置措施得当，信息报送及时，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员李某威驾驶机件不符合技术标准的粤HUU119号轻型栏板货车，违规在货厢载人且超员，车辆负荷过重，惯性增大，在连续急弯长下坡路段刹车制动失效，驾驶员遇险时操作不当致使车辆失控，碰撞电线杆及树木，造成车上9人受伤、2名货厢乘客死亡及车辆损坏，是造成该事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

**1.车辆技术检验鉴定情况**

广东谨正司法鉴定中心出具鉴定意见：粤HUU119号轻型栏板货车的制动系除事故碰撞造成的损坏/影响外，检见左前盘式制动器内侧制动摩擦片陈旧性缺失致工作异常、左后鼓式制动器工作摩擦痕迹不明显、右后鼓式制动器的后制动摩擦片陈旧性缺失致工作异常，整车制动功能异常；转向系未检见不符合相关规定要求的情形；照明、信号装置除事故碰撞中前部、

左后装置均损坏/缺失外，未检见其他不符合相关规定要求的情形。

**2.法医和检测鉴定结论**

（1）尸体检验。经怀集县公安局司法鉴定中心检验鉴定，韩某的系被钝性外力作用致头部、胸部严重损伤死亡；邓某霞系被钝性外力作用于头部导致颅脑损伤死亡。

（2）经广东谨正司法鉴定中心鉴定，驾驶员李某威排除酒驾。

（3）经怀集县公安局禁毒大队检验，驾驶员李某威排除毒驾。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

**怀集县天瑞园茶业有限公司未落实安全生产主体责任。一是**未建立健全并实施全员安全生产责任制、日常安全检查、专业性安全检查及隐患排查治理等安全生产规章制度[6]。车辆维护、管理制度不落实，对日常运输物资且行驶路况恶劣的肇事车辆只有在出现故障时才进行维修，疏于日常维护管理，未定期维护车辆性能，长期在制动系统缺乏维护的情况下运行，故障逐渐积累，最终导致车辆在下坡行驶中制动失效。**二是**未对有关从业人员开展道路交通安全教育培训[7],涉事人员交通安全知识

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从

薄弱，尤其是未教育和督促肇事车辆驾驶员对车辆安全技术性能认真检查[8]，车辆超员行驶[9]，货厢违规载人[10]等违法行为未得到有效制止。

（二）监管部门

**1.怀集县交通运输局**

未按规定落实农村公路养护和管理工作职责[11]，未督促落实年度地方农村公路养护任务、指标，未认真指导监督 Y526 乡道建设、养护和管理工作[12]，对 Y526 乡道附属交通安全设施建设、维护和管理工作督促指导不力，未有效督促甘洒镇人

---

业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[9] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。

[10] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条 禁止货运机动车载客。货运机动车需要附载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施。

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条 机动车载人应当遵守下列规定：（二）载货汽车车厢不得载客。在城市道路上，货运机动车在留有安全位置的情况下，车厢内可以附载临时作业人员 1 人至 5 人；载物高度超过车厢栏板时，货物上不得载人。

[11] 《广东省农村公路条例》第六条第一款“县级以上人民政府交通运输主管部门负责本行政区域内的农村公路建设、养护和管理工作。”

《肇庆市地方公路管理总站关于下达 2024 年度地方公路养护里程的通知》（肇地路〔2024〕12 号）“道路类型：乡道，道路线路名称：小竹至小竹茶场，线路编号：Y526，里程：4.153 公里。”

《肇庆市地方公路管理总站关于下达 2025 年度地方公路养护里程的通知》（肇地路〔2025〕16 号）“道路类型：乡道，道路线路名称：小竹至小竹茶场，线路编号：Y526，里程：4.153 公里。”

[12] 《农村公路建设管理办法》（交通运输部令第 4 号）第四条第二款“县级以上地方交通运输主管部门依据职责主管本行政区域内农村公路的建设管理工作，县级交通运输主管部门具体负责指导、监督乡道、村道建设管理工作。”

《广东省安全生产委员会办公室 广东省道路交通安全工作联席会议办公室关于深入推进农村道路交通安全工作的通知》（粤安办〔2022〕130 号）一、全面落实农村道路交通安全管理责任（二）明确部门监管责任。……交通运输部门负责督促指导道路运输企业安全监管、交通运输执法、农村公路及附属交通安全设施建设维护管理，统筹协调发展农村客运。（三）压实企业主体责任。交通运输部门要督促农村地区道路交通运输企业以及公路建设、经营、管养等单位落实主体责任，完善并严格执行道路交通安全各项制度，按规定开展安全检查，强化对所属车辆和驾驶人的管理教育。

怀集县交通运输局《关于怀集县甘洒镇“2·13”事故涉事道路管理有关情况汇报》表示“怀集县甘洒镇“2.13”事故路段道路不属于我局建设管养道路。”

民政府及时整治、有效消除事故路段两侧防护栏、警示标志、减速带等安全设施配置标准低，缺乏有效防护设施的安全隐患。

**2.怀集县农业农村局**

指导、监督农业行业（茶叶种植）安全生产工作存在薄弱环节[13]，安全检查存在“走过场”问题[14]，对怀集县天瑞园茶业有限公司安全生产主体责任不落实，未建立健全并落实安全生产规章制度和操作规程等问题失管失察，未结合农业种植企业生产经营的实际情况经常性开展道路交通安全宣传教育，提高有关从业人员道路交通安全意识[15]。

（三）属地政府

**1.甘洒镇人民政府**

安全发展理念不牢，未认真落实道路交通安全监管[16]和安

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第三条 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

《关于印发<怀集县党政部门及省市驻怀有关单位安全生产工作职责>的通知》（怀机编〔2021〕13号）四、县政府有关部门 （二十）县农业农村局 1.负责指导、协调农业行业安全生产工作，拟订农业行业安全生产政策、规划和应急预案并监督实施。

《中共怀集县委办公室怀集县人民政府办公室关于印发<怀集县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（怀办发〔2019〕52号）第四条第四条县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策以及省委、市委的决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:（二）.....指导监督农业行业安全生产工作。

[14] 怀集县农业农村局《整体基本情况及安全生产履职报告》六、对事故发生单位的安全检查记录、执法情况及有关资料情况。“我局工作人员分别于2023年4月13日、2024年3月25日、2024年12月25日到怀集县甘洒镇天瑞园茶业有限公司进行生产农资使用安全、安全生产检查和执法监督检查。经检查农药使用记录台账、制度上墙等情况，暂未发现该公司有违法经营行为”。

[15] 《广东省道路交通安全条例》第五条第一款 ”各级人民政府及其有关部门应当经常开展道路交通安全宣传教育活动，提高公众的道路交通安全意识。“

[16] 《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号)（十七）加强农村道路交通安全监管。地方各级人民政府要加强农村道路交通安全组织体系建设，落实乡镇政府安全监督管理责任，调整优化交警警力布局，加强乡镇道路交通安全管控。

《广东省人民政府关于进一步加强农村道路交通安全管理工作的意见》（粤府函〔2017〕212号）一、强化农村道路交通安全监管机制建设（一）推进乡镇交通管理服务平台建设。落实乡镇政府对农村交通运输安全的监管责任，建立健全乡镇预防道路交通事故议事协调机制，建立完善乡镇交通管理服务平台，负责组织协调和督促指导农村道路交通安全管理工作。

全生产日常检查职责[17]。**一是**道路交通安全隐患排查治理[18]工作不到位，未有效发动基层组织力量劝阻、查纠事故企业农用车辆长期存在的违规载人等违法行为，对Y526乡道的建设、养护和日常管理工作失管[19]，未及时整治、有效消除事故路段两侧防护栏、警示标志、减速带等安全设施配置标准低，缺乏有效防护设施的安全隐患[20]；**二是**对农村货车驾驶人及偏远农业企业务工人员等重点群体道路交通安全宣教不力[21]，未能结合辖区茶场林场等单位用车、用工实际情况，突出重点人员、重点风险，有针对性加强日常交通安全劝导和宣传教育。

**2.怀集县人民政府**

落实县级人民政府农村公路建设养护管理主体责任[22]存

---

[17] 《广东省安全生产条例》第四十三条　县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处、功能区管理机构，应当按照各自职责，建立健全安全生产日常检查制度，对区域内的生产经营单位依法进行检查，对有关信息登记、建档。

[18] 《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号)（十五）深入开展隐患排查治理。地方各级人民政府要建立完善道路交通安全隐患排查治理制度，落实治理措施和治理资金……

[19] 《广东省农村公路条例》第五条第三款“乡镇人民政府负责本行政区域内乡道、村道的规划、建设、养护和日常管理工作，并保障与工作任务相适应的工作力量和其他必要的工作条件。”

《广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（粤府办〔2021〕1号）三、县级政府落实主体责任。将农村公路管理养护工作纳入乡村振兴统筹谋划，按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则建立健全农村公路管理养护责任清单……按照“有路必养 养必到位”的要求，落实养护资金保障政策。强化管理养护能力建设，优化县、乡两级农村公路管理养护职责配置，加强专职养护工作力量。

[20] 《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号）（十四）加强道路交通安全设施建设。地方各级人民政府要结合实际科学规划，有计划、分步骤地逐年增加和改善道路交通安全设施。

《道路交通安全法实施条例》第三十六条“道路或者交通设施养护部门、管理部门应当在急弯、陡坡、临崖、临水等危险路段，按照国家标准设置警告标志和安全防护设施。”

[21] 《广东省人民政府关于进一步加强农村道路交通安全管理工作的意见》（粤府函〔2017〕212号）（十一）强化宣传教育。……加强对农村客车、校车、货车、面包车、摩托车驾驶人和村干部、教师等农村重点群体的宣教，发挥重点群体示范作用，带动农村文明交通素质整体提高。

[22] 《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号）（十六）强化农村道路交通安全基础。深入开展“平安畅通县市”和“平安农机”创建活动，改善农村道路交通安全环境。严格落实县级人民政府农村公路建设养护管理主体责任，制定改善农村道路交通安全状况的计划，落实资金，加大建设和养护力度。新建、改建农村公路要根据需要同步建设安全设施，已建成的农村公路要按照“安全、有效、经济、实用”的原则，逐步完善安全设施。

《广东省人民政府关于进一步加强农村道路交通安全管理工作的意见》（粤府函〔2017〕212号）（三）加大农村道路建设和养护力度。严格落实县级政府农村公路建设养护管理主体责任，科学组织实施农村公路建设规划，编制农村公路养护建议计划，筹集和管理农村公路养护资金，监督农村公路管理机构的管理养护工作，检查养护

在薄弱环节，未认真研判农业种植企业安全生产及农村道路运输安全风险，对甘洒镇及交通部门未认真履行农村公路建设、养护、管理工作失管失察[23]。

## 五、已被司法机关处理人员情况及对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）已被司法机关处理的人员（共1人）

**李某威**，怀集县天瑞园茶业有限公司安全生产管理人员，事故车辆驾驶人、管理人，未按照规定落实车辆检查、维护管理，且超员、货厢违规载人，驾驶车辆在急弯、长陡下坡路段行驶中发生制动失效险情时操作不当，导致事故发生，对事故发生负有责任。其行为涉嫌过失致人死亡罪，已由怀集县公安机关移送司法机关调查处理并依法追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府、有关部门、单位公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交市纪委监委。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由市纪委监委提出。

（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

**1.建议给予行政处罚的个人（共1人）**

**陈某荣，**怀集县天瑞园茶业有限公司法定代表人、主要负

---

质量，促进农村公路持续健康发展。

[23] 《广东省农村公路条例》第五条第一款第二款 “县级以上人民政府应当加强对农村公路工作的领导，把农村公路发展纳入本行政区域的国民经济和社会发展规划，建立健全农村公路规划、建设、养护、管理和运营体制，建立激励考核机制，促进本行政区域内农村公路持续发展。

县级人民政府负责本行政区域内农村公路工作，应当将农村公路工作纳入政府工作目标，组织协调有关部门做好农村公路工作。”

责人，安全意识淡薄，安全生产责任不落实[24]，存在“只管生产经营、不顾生产安全”的情况。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，有关制度、操作规程、培训均以种植、生产茶叶制品为主；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，日常隐患排查方式简单、流于形式，不具备针对性，未按规定督促、检查本单位的安全生产工作尤其是道路交通安全方面管理工作，未及时消除涉事车辆超员行驶、货厢违规载人等事故隐患，在明知事故车辆长期行驶在陡坡急弯下坡路段情况下，未有效对事故车辆进行定期维护保养及检查，未能及时发现和消除制动系统存在的安全隐患，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定[25]，建议由怀集县应急管理局依法实施行政处罚。

**2.建议给予行政处罚的单位（共1家）**

**怀集县天瑞园茶业有限公司，**安全生产主体责任[26]不落实，

---

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，

对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[27]有关规定，建议由怀集县应急管理局依法实施行政处罚。

**（三）其他处理建议**

**1.怀集县人民政府**

建议责成其向肇庆市人民政府作出书面检查并专题汇报整改情况。

**2.甘洒镇人民政府**

建议责成其向怀集县人民政府作出书面检查并专题汇报整改情况。

**3.怀集县交通运输局**

建议责成其向怀集县人民政府作出书面检查并专题汇报整改情况。

**4.怀集县农业农村局**

建议责成其向怀集县人民政府作出书面检查并专题汇报整改情况。

## 六、事故教训

---

熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

（一）安全第一的思想还不牢固

事故企业从事农业种植，安全生产基础薄弱，企业主要负责人、管理人员安全发展意识不强，没有将安全第一的要求贯彻到生产经营的全过程，没有依法落实全员安全生产责任制，未建立健全安全生产规章制度，企业对生产用车安全疏于管理，车辆带病运行、违规载人并超员行驶等交通安全隐患长期存在。属地及有关职能部门安全发展的理念还不牢固，事发乡道交通安全管理工作不力，事发道路的硬底化工程未能如期完工，未能同步建设、投用交通安全设施，日常养护及交通安全检查缺失，加强农用车辆交通安全监管、提升道路通行安全保障的各项工作有待进一步加强。

（二）农村道路交通安全工作机制不够完善，工作合力亟待加强

属地及有关部门加强信息沟通，推进农村公路安全设施和交通秩序管理工作的工作机制有待进一步完善。事发道路是编号为 Y526 的乡道，2024 年以来，市级交通管理部门印发文件将其纳入了年度养护里程管理，但县级交通部门、属地镇政府未按职责落实该乡道的养护管理工作，该乡道不满足有关技术要求。有关部门间的信息沟通不足，公安交管部门不了解事故路段已纳入交通部门乡道管理的情况，事发前没有将其纳入农村公路道路交通安全监管范围。属地及有关单位加强农村地区道路交通安全工作存在漏洞，对皮卡等农用车违规在货厢载人、

超员行驶等问题治理不力；对在建道路建设项目安全管理不严，已通车路段配套的安全设备设施未同步投用，治理安全标识标线缺失等通行安全隐患问题不力，群众通行安全保障能力弱。

（三）农用车违规搭载农业务工人员的安全风险不容忽视

随着我市农业产业的发展，农业企业集中用工数量增加，部分农业作业地点偏远，务工人员出行不便，农业生产用车违规在货厢搭载务工人员出行，超员行驶等问题多发易发，发生交通事故发生，造成人员伤亡，甚至群死群伤的风险大。有关企业、属地及监管部门要认真落实安全风险管控和隐患排查责任，结合农业务工人员出行的实际，认真分析皮卡等农用车辆交通安全风险，重点关注辖区种植、养殖大户和施工工地集中用工和用车情况；平交路口、临水临崖路段、弯坡路段、长下坡路段等路段情况，严查严管人、车、路及安全管理等各环节的事故风险。

（四）事故农业企业对道路交通安全工作不重视，管理不严不实

企业安全管理制度缺失，对从业人员管理不严，道路交通安全培训不到位、隐患排查治理不到位，对农用车辆驾驶员习惯性违章治理不到位。涉事驾驶员安全意识薄弱，罔顾安全在货厢违规载人及超员行驶，对车辆技术状况及通行路段风险隐患不了解，防范措施不落实，应急处置能力弱，违法驾驶、冒险操作是导致事故发生的重要根源。

## 七、事故整改和防范措施

### （一）牢固树立人民至上、生命至上理念

各级党委、政府要认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立安全生产底线思维和红线意识，层层压实党政领导责任和部门监管责任，着力解决责任不落实和落实“打折扣”问题，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。**各级党委、政府及公安、交通、农业农村**等有关职能部门要深刻吸取怀集甘洒“2·13”事故惨痛教训，举一反三，深入分析辖区内道路交通安全尤其是农村公路安全工作形势的严峻性，聚焦农村公路交通安全工作的源头性、瓶颈性问题，紧盯薄弱环节，及时发现问题、解决问题，以更严格的措施有效防范类似事故发生。**公安、交通、农业农村**等有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的要求，完善部门间农村公路交通安全监管协同机制，构建齐抓共管、权责明晰的道路交通全链条安全监管体系。

### （二）着力解决农村公路安全工作深层次问题

各级政府要深入学习贯彻习近平总书记关于农村公路发展作出的重要指示批示精神，加强对农村公路工作的领导，加强经费保障，建立健全农村公路规划、建设、养护、管理和运营体制，建立健全激励考核机制，促进农村公路持续发展。**怀集县政府**要加强农村公路工作的统筹协调，将农村公路工作纳入

政府工作目标，认真研究分析本地区农村公路建设、养护、管理中的短板弱项，加强经费保障，加强巡察考核，按照“有路必养、养必到位，有路必管、管必见效”的原则，组织协调有关部门、乡镇政府做好农村公路工作。**甘洒镇政府**要加强辖管农村道路的规划、建设、养护和日常管理工作，坚持建设、管理、养护、安全并举，大力整治道路安全隐患，不断完善安全设施，持续推进公路安全生命防护工程工作，全面提升辖区农村道路安全水平；要指导协调村委会协助做好乡道、村道的建设和养护等相关工作，不断提升管理水平。**怀集县交通部门**要建立健全农村公路数据库确保上下衔接，建立健全有关工作机制，明确农村道路养护责任分工、养护标准、工作要求、保障措施，组织、指导、监督乡道、村道建设、养护、日常管理工作，要深入研究办法和措施，有效解决农村道路安全防护设施滞后的问题，既要把农村公路建好，更要管好、护好、运营好。**怀集县交通、公安部门要与镇级政府**建立健全道路安全联合排查、动态排查、隐患通报、协同治理、联合验收等机制，大力整治道路安全隐患，加大对事故易发多发路段、长陡下坡、临水临崖、易滑坡地段的警告标志、防护设施等附属设施、隐患问题的排查整治，着力解决影响和制约道路交通安全的源头性、根本性问题。对未竣工验收的农村道路限期整改，重点完善连续下坡、急弯路段防护栏、震荡标线、避险车道等设施。对林场、农场等单位内部道路、自建路进行全面摸排，加强隐患排查治

理，对存在严重安全隐患的，不符合安全通行条件的，一律禁止通行。

（三）持续深化农村地区货车违法载人治理

各地及交通、公安、农业、林业等有关部门要认真研判分析农村群众出行规律特点，深入农场、林场、养殖场等重点场所及周边道路开展摸排，加强检查巡查和宣传引导，督促指导用工单位、运输单位落实安全生产主体责任，进一步加强重点车辆及驾驶员的管理，严防严控接送农业务工群众的车辆技术性能不合格上路行驶及违法载人、违法超员等违法违规行为。

（四）进一步压实农用车辆使用管理单位安全主体责任

各地及公安、交通、农业农村等有关主管部门要落实认真落实安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促有关生产经营单位依法落实安全责任，加强农用车辆及驾驶人安全管理。**一是**加强车辆安全管理。建立健全车辆安全管理制度，定期对车辆进行安全检查和维护保养，确保车辆安全性能良好；**二是**严禁企业车辆超员超载，对违规行为进行严肃处理；**三是**强化人员安全培训。加强对驾驶员和员工的安全教育培训，提高驾驶员的安全驾驶意识和应急处置能力，增强员工的自我保护意识，杜绝超员超载等违规行为；**四是**完善企业安全管理制度。设立专职安全管理员岗位，建立超员超载“一票否决”制度，发现超员超载立即停运并追究管理人员责任。

（五）深入推进农村道路交通安全宣传教育

有关**镇街及公安、交通、农业农村**等部门要结合实际，在农村地区制作方言版交通安全警示教育片，通过农村“大喇叭”、短视频平台定向推送，重点宣传超员行驶、货车违规载人的危害，增强群众安全出行意识；**公安部门**要加强交通安全警示教育，公开曝光严重交通违法行为、典型交通事故案例和事故责任追究情况，警示广大驾驶人和交通参与者遵守交通法规，守法文明安全出行。**农业农村部门**要在落实监管行业安全生产工作的同时，要举一反三认真分析本地区农业行业企业安全状况，督促企业落实安全生产主体责任，强化落实日常安全检查和教育培训等基础性工作，并督促有关企业做好对本单位务工人员的道路交通安全教育。